

1. Premesse

Toscana Diagnostica S.r.l. (di seguito anche "Titolare del Trattamento" o "TD"), in persona del proprio Legale Rappresentante e Amministratore Delegato dott. Francesco Epifani:

(a) richiamati gli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e l'art. 2-sexiesdecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che impongono al Titolare del Trattamento la designazione obbligatoria di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO — Data Protection Officer) qualora il trattamento includa, su larga scala, categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR (dati relativi alla salute);

(b) considerato che Toscana Diagnostica, in qualità di laboratorio di analisi cliniche e diagnostica per immagini, tratta in modo strutturale e su larga scala dati relativi alla salute (Categoria 9 GDPR), e ricade pertanto nei casi di designazione obbligatoria del DPO;

(c) richiamate le Linee Guida del Garante Privacy 2017 sui DPO e le indicazioni del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB);

(d) richiamati i requisiti di indipendenza, professionalità, conoscenza specialistica della normativa privacy e delle prassi in materia di protezione dei dati richiesti dall'art. 37 c. 5 GDPR;

con il presente atto formalizza la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati di Toscana Diagnostica S.r.l.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) artt. 37-39	Designazione, posizione e compiti del DPO
D.Lgs. 196/2003 art. 2-sexiesdecies	Codice Privacy nazionale
Linee Guida Garante Privacy sul DPO (2017 e aggiornamenti)	Best practice italiane
EDPB Guidelines 1/2025 — Data Protection Officers	Linee guida europee aggiornate
TD-SGI-POL001 rev 01 §2.8	Politica integrata — protezione dati
TD-SGI-PRO030-037	Procedure Privacy
TD-SGI-REG004 (Registro Trattamenti)	Registro ex art. 30 GDPR
TD-SGI-MOD212	Registro DPIA
TD-SGI-MOD213	Registro Trasferimenti Extra-UE

3. Designazione del DPO

Il Titolare del Trattamento DESIGNA quale Responsabile della Protezione dei Dati di Toscana Diagnostica S.r.l. la sotto indicata professionista:

Voce	Dato
Cognome e Nome	Avv. Claudia Del Re
Profilo professionale	Avvocato — specializzata in diritto della protezione dei dati personali e privacy compliance
Posizione rispetto a TD	Componente esterno indipendente — non legato da rapporti di lavoro subordinato con TD

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD211_00 · Rev. 00 · Designazione formale del DPO

Codice Fiscale	[da inserire all'atto della firma]
Studio professionale / Indirizzo	[da inserire]
Iscrizione Ordine	Ordine degli Avvocati di [foro] — n. [iscrizione]
Email professionale dedicata DPO	dpo@toscanadiagnostica.it
Telefono dedicato DPO	[da inserire all'atto della firma]
Decorrenza dell'incarico	30/04/2026
Durata	Triennale, rinnovabile salvo revoca

La presente designazione è notificata al Garante per la protezione dei dati personali tramite l'apposita procedura telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 37 c. 7 GDPR.

4. Requisiti del DPO designato

L'Avv. Claudia Del Re dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere e di impegnarsi a mantenere i seguenti requisiti per tutta la durata dell'incarico:

(a) **PROFESSIONALITÀ:** conoscenza specialistica della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali (GDPR, D.Lgs. 196/2003, ISO/IEC 27701, EDPB Guidelines, provvedimenti del Garante), delle prassi privacy del settore sanitario, dei trattamenti su Cat. 9 GDPR (dati sanitari, dati genetici, dati biometrici);

(b) **INDIPENDENZA:** assenza di conflitti di interesse rispetto agli incarichi privacy (es. non ricopre ruoli di Titolare o Responsabile del Trattamento per TD); assenza di rapporti professionali con TD al di fuori dell'incarico DPO;

(c) **ESPERIENZA:** pratica documentata in adempimenti GDPR per strutture sanitarie o titolari di trattamenti di Cat. 9, con esposizione a DPIA, valutazioni di conformità, gestione data breach, interlocuzione con il Garante;

(d) **ONORABILITÀ:** assenza di condanne, anche non definitive, per reati informatici, contro la riservatezza, contro la fede pubblica;

(e) **CONTINUITÀ DI AZIONE:** disponibilità a garantire l'esercizio costante delle funzioni di DPO, inclusa la reperibilità per gestione data breach (72 ore ex art. 33 GDPR) e per incidenti che richiedano interlocuzione con il Garante.

5. Compiti del DPO

Il DPO svolge i compiti previsti dall'art. 39 GDPR e in particolare:

(a) informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, ai Responsabili e ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal GDPR e dalle altre disposizioni in materia di protezione dei dati;

(b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, delle policy e procedure interne (PRO030-037), del Modello 231 nei processi privacy-rilevanti, e delle attività di sensibilizzazione e formazione del personale;

(c) fornire un parere — ove richiesto — in merito alla DPIA (Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35 GDPR e sorvegliarne lo svolgimento;

(d) cooperare con l'Autorità di controllo (Garante Privacy) e fungere da punto di contatto per il Garante per le questioni connesse al trattamento;

TD-SGI-MOD211_00 · Rev. 00 · Designazione formale del DPO

(e) gestire le richieste degli interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR, supportando il Titolare nelle risposte;

(f) coordinare la gestione dei data breach — qualificazione, valutazione del rischio, supporto alla notifica al Garante entro 72 ore (art. 33 GDPR), eventuale comunicazione agli interessati (art. 34);

(g) mantenere e aggiornare il Registro dei Trattamenti (TD-SGI-REG004), il Registro DPIA (TD-SGI-MOD212), il Registro Trasferimenti Extra-UE (TD-SGI-MOD213) in coordinamento con il RSGI e con l'IT Manager;

(h) svolgere il proprio ruolo tenendo conto del rischio connesso ai trattamenti, considerando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità.

6. Posizione del DPO e garanzie di indipendenza

Toscana Diagnostica garantisce al DPO le condizioni necessarie per l'esercizio indipendente delle funzioni:

(a) il DPO riferisce direttamente all'Alta Direzione (AD) — non riceve istruzioni operative riguardanti l'esecuzione dei propri compiti;

(b) il DPO non può essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti (art. 38 c. 3 GDPR);

(c) il DPO viene tempestivamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati (art. 38 c. 1 GDPR);

(d) TD garantisce risorse, accesso ai dati personali, accesso ai processi di trattamento, formazione continua;

(e) il DPO può adempiere ad altri compiti professionali (es. legali) purché non determinino conflitto di interessi.

7. Cause di cessazione e revoca

L'incarico cessa per: (a) scadenza del mandato senza rinnovo; (b) rinuncia con preavviso di 30 giorni; (c) sopravvenuta perdita dei requisiti; (d) sopravvenuto conflitto di interessi non sanabile; (e) cessazione del rapporto di servizio professionale per giusta causa formalmente motivata.

Ogni cessazione comporta la designazione tempestiva di un nuovo DPO entro 60 giorni e la corrispondente notifica al Garante.

8. Compenso

Il compenso del DPO è determinato con contratto separato di prestazione professionale, in coerenza con i parametri di mercato per DPO di strutture sanitarie di analoga dimensione e complessità.

9. Sottoscrizione e accettazione

Toscana Diagnostica S.r.l. — Designante

Avv. Claudia Del Re — DPO

AD – Francesco Epifani

Per accettazione e dichiarazione requisiti

Firma: _____

Firma: _____

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD211_00 · Rev. 00 · Designazione formale del DPO

Luogo e data: Firenze, ____/____/____

Luogo ____ e data: _____,
____/____/____

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione della Designazione formale del Responsabile della Protezione dei Dati di Toscana Diagnostica S.r.l. ai sensi degli artt. 37-39 GDPR. DPO designato: Avv. Claudia Del Re — componente esterno indipendente. Incarico triennale rinnovabile, decorrenza 30/04/2026. Notifica al Garante entro 30 giorni dalla sottoscrizione.	RSGI	AD